

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 1018
des Abgeordneten Werner Firneburg
Fraktion der DVU
Drucksache 3/2570

Verfassungsschutzbericht II

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 1018 vom 23.03.2001:

Auf die Kleine Anfrage 1714 hat die Landesregierung unter der Drucksache 3/1721 geantwortet. Ich hatte mich als Fragesteller danach erkundigt, ob die Zerstörung von Wahlplakatschildern strafrechtlich als Sachbeschädigung zu bewerten ist. Die Landesregierung hat geantwortet, dass sie sich zu diesem Sachverhalt noch keine abschließende Meinung gebildet hätte.

Ich frage die Landesregierung:

1. Stellt die Zerstörung oder Beschädigung eines Wahlplakatschildes (Hängeschild oder Stellschild) eine Sachbeschädigung dar im Sinne des § 303 StGB?
2. Wenn ja, warum wurden tausende Sachbeschädigungen gegen die DEUTSCHE VOLKSUNION im letzten Landtagswahlkampf nicht strafrechtlich verfolgt?
3. Werden Zerstörungen von Werbeschildern der SPD und CDU strafrechtlich als Sachbeschädigung behandelt?

Datum des Eingangs: 25.04.2001 / Ausgegeben: 02.05.2001

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern die kleine Anfrage wie folgt:

zu Frage 1:

Ja.

zu Frage 2:

Die behauptete Anzahl von tausenden von Sachbeschädigungen "gegen die DEUTSCHE VOLKSUNION" hat es nach Erkenntnissen der Landesregierung nicht gegeben. Wie bereits in der Antwort zur Kleinen Anfrage 651 vom 23.08. 2000 dargelegt, wurden der Polizei mit Bezug auf die letzte Landtagswahl 109 strafrechtlich relevante Sachverhalte bekannt, darunter 65 Fälle zum Nachteil der DVU bzw. ihrer Mitglieder oder Wahlhelfer. Bei diesen 65 Fällen handelt es sich vorwiegend um Beschädigungen oder Diebstähle von Wahlplakaten (54 Fälle). Strafrechtliche Ermittlungen wurden auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.

zu Frage 3:

Ja.